SENTENÇA

Nº do Processo: 0805665-37.2020.8.15.0141

Classe Processual: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)

Assuntos: [DIREITO DA SAÚDE, COVID-19]

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA

REU: MARCONDES ALVES MASCARENHAS 63975831472, MARCONDES ALVES MASCARENHAS

I. RELATÓRIO

Trata-se de **AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR** manejada pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA** em face de **ESPAÇO RONNYE SOM** e **MARCONDES ALVES MASCARENHAS**, todos qualificados nos autos, com intuito de impedir a realização de eventos que importem em aglomeração de pessoas durante a vigência das bandeiras vermelha, laranja e amarela no município de Catolé do Rocha/PB.

Narrou o *parquet* que, a despeito do frenético e devastador avanço da Pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, obteve a notícia de que os demandados pretendiam realizar evento que importaria em aglomeração de pessoas, desrespeitando a regulamentação vigente, fato que ocorreria em 24/12/2020, no espaço Ronnysom, em Catolé do Rocha/PB.

Assim, aduziu que Catolé do Rocha encontra-se na Bandeira Amarela, bem como a grande maioria dos municípios que integram a Comarca, indicando a necessidade de medidas mais restritivas para fins de prevenção.

Em decorrência disso, requereu a concessão da tutela de urgência para que os promovidos se abstivessem de realizar evento que importasse em aglomeração de pessoas. No mérito, requereu a confirmação da liminar. Juntou documentos.

O pedido de tutela antecipada restou deferido, através da Decisão de ID 38021929, ocasião em que restou proibida a realização de todo e qualquer evento festivo no Espaço Ronnysom até que haja autorização do Estado da Paraíba e do Município de Catolé do Rocha para a realização de tais eventos, sob pena de multa.

Apesar de devidamente citados, os demandados não se manifestaram.

Intimado, o Ministério Público apresentou cota pugnando pelo reconhecimento da revelia, bem como pelo julgamento antecipado da lide, confirmando-se definitivamente a tutela anteriormente concedida.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

De início, tendo em vista que os demandados foram devidamente citados e não apresentaram contestação, impõe-se a decretação da sua **REVELIA**, o que ora faço, na forma do art. 344 do CPC, para que se reputem verdadeiros todos os fatos declinados na petição inicial.

Desse modo, considerando a ocorrência da revelia, com a incidência de seu efeito material, e, nada mais tendo sido requerido, tenho que o presente feito não necessita de outras providências preliminares, nem de especificação de provas pelo autor, posto que este já requereu o julgamento do mérito, comportando, pois, julgamento antecipado, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil.

Assim, tendo em vista que a causa já se encontra madura o suficiente para ser julgada, bem como em homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade, é imperativo julgar antecipadamente o mérito. Pois bem.

A presente ação visa a buscar provimento judicial inibitório para evitar a realização de evento festivo que acarretaria nefastos prejuízos à saúde daqueles que dele participassem, ante o elevado risco de contágio pela COVID-19.

Com efeito, conforme ressaltado por ocasião da decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência, o receio que justifica o pedido do autor independe da demonstração efetiva do dano, dolo ou culpa por parte dos representados. O temor, na verdade, diz respeito ao eventual advento de ato contrário ao direito.

Nesse sentido, entendo que os elementos colacionados aos autos pelo Ministério Público são suficientes para o deferimento do pleito, com a confirmação da medida de urgência como requerida.

De fato, dentre os direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal, encontram-se o de ir e vir, bem como o de se reunir, pacificamente, em locais abertos ao público, conforme incisos XV e XVI, do seu art. 5º.

No entanto, não se desconhece que os citados direitos foram deveras limitados em razão da situação excepcional ora vivenciada. Portanto, sabe-se que o exercício desses direitos deve, necessariamente, considerar a postura sanitária indicada, bem como o texto do decreto que a regulamenta.

No Estado da Paraíba, em específico, o Decreto Estadual nº 40.122/2020, declarou Situação de Emergência no Estado da Paraíba, seguindo a linha da Portaria nº. 188/2020 do Ministério da Saúde, a qual havia decretado Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), nos

termos do Decreto Federal nº. 7.616, de 17 de novembro de 2011. De acordo com o art. 3º desse decreto, “a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba coordenará a atuação específica dos órgãos estaduais competentes para o combate da Situação de Emergência”.

Sucedeu-se, então, a edição do Decreto Estadual nº. 40.304, de 12 de junho de 2020, que estabeleceu *“medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito da Administração Pública direta e indireta, bem como sobre recomendações aos municípios e ao setor privado estadual*”. O artigo 2º desse regulamento previu que as condições epidemiológicas e estruturais no Estado da Paraíba serão analisadas cumulativamente, em intervalos de cada 15 (quinze) dias, “tendo como parâmetros [ou eixos] de aferição a taxa de obediência ao isolamento (TOIS), taxa de progressão de casos novos (PCN), taxa de letalidade (TLO) e a taxa de ocupação hospitalar (TOH)”.

Ainda, nos termos do seu art. 3º, a apuração desses parâmetros, atualizados quinzenalmente, determinam a classificação de cada município em um dos quatro graus de restrição de serviços e atividades.

Para tanto, lançou-se mão de uma paleta de cores indicativa dos níveis de mobilidade e restrição de serviços e eventos, as assim denominadas bandeiras: 1) bandeira verde (nível novo normal, próximo da realidade vivida antes do Covid-19); 2) bandeira amarela (nível mobilidade reduzida, com restrições maiores que a bandeira verde); **3) bandeira laranja (nível mobilidade restrita, com restrições maiores que a bandeira amarela);** 4) bandeira vermelha (nível mobilidade impedida, com restrições maiores que a bandeira laranja).

A avaliação em tela é baseada em um conjunto de evidências e em dados objetivos colhidos pelo Estado da Paraíba.

Atualmente está em vigor no Estado o Decreto nº. 17.337 de 02 de abril de 2021[1] (file:///C:/Users/Meu%20Computador/Google%20Drive/1%C2%AA%20Vara%%20ACP%20-%20direito%20%C3%A0%20sa%C3%BAde%20-%20impedir%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20festas%20COVID%20-%20proced%C3%AAncia.docx#_ftn1), que, considerando que "a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos com aglomeração" e que "os últimos dados divulgados demonstram que a Paraíba está entrando em um cenário que projeta o declínio gradativo de pressão no sistema de saúde nas próximas semanas, permitindo retomar algumas atividades com a rígida observância dos protocolos emanados pela Secretaria de Estado da Saúde que enfatizam o uso contínuo de máscaras, constante higienização das mãos **e o distanciamento socia**l, com a finalidade de conter a expansão do número de casos em diversos municípios paraibanos", **listou um rol de atividades que, no período compreendido entre 05 de abril de 2021 a 18 de abril de 2021, nos municípios que estejam classificados nas bandeiras vermelha e laranja, de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto Estadual 40.304/2020, poderiam funcionar dentro dos limites previamente nele definidos.**

Portanto, a limitação ao exercício de algumas atividades ainda continua em vigor no Estado da Paraíba e em seus municípios. E, dentre os estabelecimentos autorizados a funcionar, não está listada as casas de festas para realização de eventos que importem em aglomeração de pessoas.

A esse respeito**, cumpre frisar que o Município de Catolé do Rocha está na bandeira laranja[2] (file:///C:/Users/Meu%20Computador/Google%20Drive/1%C2%AA%20Vara%%20ACP%20-%20direito%20%C3%A0%20sa%C3%BAde%20-%20impedir%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20festas%20COVID%20-%20proced%C3%AAncia.docx#_ftn2),** conforme 22ª avaliação realizada em 02 de abril de 2021, desse modo, as atividades que funcionem neste Município devem curvar-se às limitações impostas pelo Decreto Estadual.

Em face do exposto, à luz da legislação atinente à espécie, considerando que o Município de Catolé do Rocha encontra-se com bandeira laranja no momento, **conclui-se que os eventos de massa não são permitidos para a referida classificação.**

No caso dos autos, conforme relatado na decisão ulterior, há elementos que apontavam para uma efetiva realização de festa com grande aglomeração, uma vez que o MP juntou aos autos folder com anúncio de festa no local, contando com a participação dos artistas Vivi Lima e DJ Axel. E, **não há como se cogitar que a festa respeitaria todos os protocolos de segurança sanitária exigidos pelo Estado, especialmente quando os demandados ficaram inertes neste feito, não buscando convencer este Juízo do contrário.**

Com efeito, nos termos do que já ressaltado, a realização de qualquer festa implica, necessariamente, em desrespeito ao distanciamento social adequado, como bem demonstram, apenas a título de exemplo, os vídeos anexados pelo autor.

Assim, diante da ausência de elementos que apontem em sentido diverso do que já restou decidido nos presentes autos, entendo que o deferimento do pleito, com a confirmação da tutela antecipada, é medida que se impõe, dada a atual crise sanitária que o país ainda está enfrentando, o que importa em limitações de alguns direitos fundamentais em prol da segurança da coletividade.

III - DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO** formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, para **proibir os promovidos de realizarem todo e qualquer evento festivo que importem em aglomeração de**

pessoas até que haja autorização do Estado da Paraíba e do Município de Catolé do Rocha para a realização de tais eventos, sob pena de multa estabelecida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato que desrespeite esta decisão, confirmando a tutela antecipada de urgência anteriormente deferida.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie, nos termos do art. 18 da LACP.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Após, **certifique-se** o trânsito em julgado desta sentença e, nada mais sendo requerido, **arquivem-se** os autos.

Cumpra-se.

Catolé do Rocha/PB, 12 de abril de 2021.

Fernanda de Araújo Paz
Juíza de Direito em Substituição

---

[1] (file:///C:/Users/Meu%20Computador/Google%20Drive/1%C2%AA%20Vara%20Mista%20de%20Catol%
%20ACP%20-%20direito%20%C3%A0%20sa%C3%BAde%20-
%20impedir%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20festas%20COVID%20-
%20proced%C3%AAncia.docx#_ftnref1) https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/2021/abril/diario-oficial-02-04-2021-suplementoa-1.pdf

[2] (file:///C:/Users/Meu%20Computador/Google%20Drive/1%C2%AA%20Vara%20Mista%20de%20Catol%
%20ACP%20-%20direito%20%C3%A0%20sa%C3%BAde%20-
%20impedir%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20festas%20COVID%20-
%20proced%C3%AAncia.docx#_ftnref2) https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos-1/municipios-bandeiras-22/Bandeira_Laranja_22_Aval.pdf

Assinado eletronicamente por: FERNANDA DE ARAUJO PAZ
14/04/2021 17:02:36
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 39813419

21041417023565900000003

IMPRIMIR GERAR PDF